

CONTRAT DE CONSULTANCE

Entre les soussignées :

Société d'Exploitation Cotonnière Olam, par abréviation « **SECO** », Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de 500 000 000 de Francs CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Treichville zone portuaire, 15 Boîte Postale 301 Abidjan 15, Inscrite au Registre du Commerce d'Abidjan sous le numéro : CI-ABJ-2024-B15-00048, Numéro d'Identification Unique : CI-2024-0012703 D, Compte Contribuable numéro : 0815049 B, Régime d'imposition : Réel Normal, Téléphone : (225) 27 21 21 89 64, Fax : (225) 27 21 35 14 22.

Représentée par Monsieur Jean-François TOURE, son Directeur Général.
Ci-après désignée « SECO S.A. » ou « la Société »

D'une part,

Et

Agri Réseaux International, par abréviation « **ARI** », Société A Responsabilité Limitée de droit français au capital de 5000 Euros dont le siège est sis à 4 rue Paulin de Fréminville 35740 Pacé- France. RCS Rennes 819 465 543 - SIREN 819 465 543 ; Numéro TVA Intra UE FR26 819 465 543, Téléphone : 0033 784 098 931.

Représentée par Monsieur Xavier CADOU, Son Gérant

Ci-après désignée « le Consultant » ou « ARI »

D'autre part.

SECO S.A. et le Consultant, seront collectivement désignés « les Parties » et individuellement « la Partie ».

Il a été préalablement exposé que :

SECO S.A. est une entreprise exerçant dans le domaine Agro-industriel.

Agri Réseaux International est une société de conseil en accès aux marchés pour le secteur de l'alimentation et de la santé animale.

Dans le cadre du renforcement de ses activités, SECO S.A. s'est rapprochée du Consultant afin que ce dernier effectue des études sur l'alimentation animale pour son compte en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Cameroun.

ARI a déclaré avoir les compétences et l'expérience requises, et être à mesure de produire un rapport complet, le tout sans préjudice pour SECO S.A.

Les Parties ont décidé de conclure le présent Contrat tel qu'il résulte des négociations entreprises à cette fin.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 VALEUR JURIDIQUE DE L'EXPOSE

Les Parties conviennent que le préambule et l'annexe ont la même valeur juridique que le reste du Contrat, avec lequel ils font entièrement corps, de sorte à pouvoir servir utilement à son interprétation, dans la recherche de leur commune intention.

Article 2 OBJET

Le présent Contrat a pour objet de définir les conditions et modalités suivant lesquelles le Consultant s'engage à effectuer des études de marchés sur l'alimentation animale en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Cameroun.

Le Contrat annule tout accord écrit ou verbal entre les Parties relativement au même objet.

Article 3 OBLIGATIONS DU CONSULTANT

Le Consultant s'engage de bonne foi à exécuter les obligations mises à sa charge du fait des présentes dans le respect des lois en vigueur de chaque pays.

Article 4 OBLIGATIONS DE SECO S.A.

En contrepartie des missions à accomplir par le Consultant, SECO s'engage à lui payer la somme net d'impôt suivante : Cinq Mille (5000) euros, soit Trois Millions Deux Cent Soixante-dix-neuf Mille Sept Cent Quatre-vingt Cinq (3 279 785) Francs CFA.

Les règlements se feront par virement sur le compte suivant :

SECO S.A.	LE CONSULTANT
	

Banque : Wise Europe SA
Adresse : Rue du Trône 100, 3rd Floor -Brussels 1050 Belgium
SWIFT : TRWBEB1XXX
IBAN : BE 85 9676 6730 5806
Nom sur le compte : Xavier CADOU

Le montant des honoraires sus indiqué est définitif et non révisable à la hausse.

Le Consultant n'aura droit à aucun paiement ou avantage qui n'ait été expressément prévu par le présent Contrat.

Article 5 INDEPENDANCE – CONFLITS D'INTERETS

Le Consultant déclare respecter les critères d'indépendance et d'absence de conflits d'intérêts qui s'imposent à lui vis-à-vis de SECO S.A.

Le Consultant n'est pas habilité à prendre de décision pour le compte de la Société, et agir comme un employé de SECO S.A., en souscrivant à tout Contrat, obligation, dette ou autre responsabilité.

Aucune disposition du présent Contrat n'implique ou ne doit être interprétée comme impliquant une relation d'employeur à employé entre les Parties.

Le Consultant déclare être à mesure de produire toutes les pièces administratives l'autorisant à exercer les obligations à sa charge en vertu des présentes. Il acquittera en outre toutes les prescriptions y liées, le tout sans préjudice pour SECO S.A. défaut, il réparera tout préjudice qui en découlera pour SECO S.A.

Article 6 DUREE DU CONTRAT

Le présent Contrat est conclu pour être exécuté à compter de la signature des présentes jusqu'à la remise des rapports définitifs.

Article 7 RAPPORTS

Le Consultant adressera des rapports détaillés par pays à la Société.

Article 8 LIEUX D'EXECUTION DU CONTRAT

Le présent Contrat est conclu pour être exécuté en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Ghana.

Article 9 EXCEPTION D'INEXECUTION - RETARD D'EXECUTION

Le Consultant s'engage à procéder au remboursement des sommes perçues en cas d'exécution incomplète ou défectueuse de ses obligations contractuelles.

Article 10 CLAUSE D'INTEGRITE

Chaque Partie déclare à l'autre s'abstenir maintenant et cela pendant toute la durée du présent Contrat de toute corruption dans la conduite de leurs affaires. De ce fait, chacune d'elle s'interdit d'offrir/accepter/recevoir directement ou indirectement, ou à la demande, un avantage indu pécuniaire ou autre avantage dans le but d'obtenir, de conserver, de diriger ou assurer toute relation contractuelle, avantage commercial, réglementaire ou personnelle. Ceci comprend tout avantage financier ou autre, donné ou demandé pour l'exécution d'une activité.

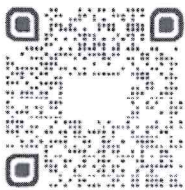
Article 11 RESPECT DES LOIS ANTI-CORRUPTION

Le Consultant garantit qu'il respectera à tout moment l'ensemble de la législation, nationale et internationale, en vigueur en matière de lutte contre la fraude et la corruption sous toutes leurs formes, qu'elles soient publiques ou privées, actives ou passives, commises par toute personne agissant en son nom. Il déclare qu'il n'a donné aucune forme de commission, rémunération, pot-de-vin, cadeau, ticket de divertissement ou autres dons de valeur à aucun employé ou agent de SECO S.A. dans le cadre du présent Contrat ou de tout autre accord entre eux.

Il garantit également que ses collaborateurs, représentants, sous-traitants et/ou tout autre personne dont elle est responsable respectera la présente clause, sans réserve, à tout moment.

D'avance, SECO S.A. autorise sans délai le Consultant à dénoncer sans crainte de représailles, toute violation des lois et règlements en vigueur et de son code de conduite pour les fournisseurs annexé aux présentes, dont se rendrait coupable de façon certaine toute personne agissant pour son compte quel que soit son niveau de responsabilité, sur le site : <https://olam-agriogh.whisppli.com/> ou sur l'adresse : rajivsaha@olamagri.com. Ou à scanner le code QR suivant :

SECO S.A.	LE CONSULTANT
	



Par ailleurs, les Parties conviennent qu'aucun fonds résultant de l'exécution des présentes ne servira à financer une activité interdite par l'éthique et la morale, telle que le financement d'activités politiques, les rébellions armées, le trafic de drogue, blanchiment d'argent etc.

Le non-respect avéré de ce qui précède constitue un manquement grave aux clauses du Contrat et pourra entraîner la résiliation du Contrat sans que SECO S.A. ne soit redevable d'une quelconque rémunération ou compensation. Au préalable, le Consultant recevra une notification de son manquement. Il disposera d'un délai de dix (10) jours à compter de ladite notification pour contester le manquement allégué, par tout moyen laissant trace écrite.

Article 12 MODIFICATIONS DU CONTRAT - NOTIFICATION

Le présent Contrat ne pourra être modifié qu'avec l'accord des deux Parties. Les modifications ultérieures se feront par voie d'avenant.

Toute notification ou toute communication à faire entre les Parties en vertu du présent Contrat, sera valablement et utilement faite par courriel, puis confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre contre décharge.

Article 13 RESILIATION

En cas de manquement à ses obligations par le Consultant, le Contrat sera résilié de plein droit s'il n'y met pas fin dans un délai de quarante-huit (48) heures, à compter de la mise en demeure de s'exécuter adressée par la Société ; et ce, sans préjudice de dommages et intérêts.

En dehors de ce cas, chacune des Parties pourra également résilier le Contrat pour cause légitime. La résiliation deviendra effective dans un délai d'un (01) mois suivant la notification à l'autre Partie par courrier contre décharge, acte extra-judiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut de respect des conditions de résiliation sus établies, la Partie qui en aura pris l'initiative devra acquitter des dommages et intérêts à l'autre Partie.

Article 14 REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les Parties s'efforceront de résoudre à l'amiable les différends auxquels pourront donner lieu entre elles, l'interprétation ou l'exécution du présent Contrat.
Dans le cas où elles n'y parviendraient pas, les différends découlant du présent Contrat seront soumis au Tribunal de Commerce d'Abidjan.

Fait à Abidjan, en deux exemplaires, le 27 Novembre 2024.

<u>SECO S.A.</u>	<u>Le Consultant</u>

SECO S.A.	LE CONSULTANT

